Решение №ПИ/459/26 Решение от 26 января 2026 г.

Вид документа

Решение (/?type=1&category=46091)

Дата регистрации

26.01.2026 (/?type=1&start_date=26.01.2026&finish_date=26.01.2026)

Управление

Коми УФАС России (/?type=1&divisions=5bbc970c-d4ee-4869-baa3-051b0e165b2b)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №011/05/18.1-1328/2025 Реклама в телегам без пометки (/cases/3958f730-0cb4-48be-af1f-51684ffd7af3/)

Процедура

Реклама (/?type=0&procedure=43006)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/f6367862-d218-4e33-93f7-0daa18943c51/)

<...>

<...>

РЕШЕНИЕ

26 января 2026 года г. Сыктывкар

(изготовление решения в полном объеме)

16 января 2026 года

(оглашение резолютивной части)

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (далее – Комиссия, Коми УФАС России) по рассмотрению дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, в составе:

председатель Комиссии – <...>;

члены Комиссии: <...>; <...>;

рассмотрев дело № 011/05/18.1-1328/2025, возбужденное в отношении <...> по фактам размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » (https://web.telegram.org/k/#@stylistkate) реклам с признаками нарушения требований ч. 16 ст. 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон о рекламе),

в отсутствие:

- <...>, надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения рекламного дела, заявившей ходатайство о рассмотрении рекламного дела в ее отсутствие,

- <...>, надлежащим образом извещенной о дате, времени и месте рассмотрения рекламного дела,

УСТАНОВИЛА:

В Коми УФАС России поступило заявление <...>, направленное письмом Управления Роскомнадзора по Республике Коми № 5910-01/11 от 17.10.2025 (вх. № 9716/25 от 20.10.2025), касающееся нарушения рекламного законодательства в связи с распространением реклам в сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 ».

По результатам рассмотрения материалов было принято решение о возбуждении дела № 011/05/18.1-1328/2025 в отношении <...> по признакам нарушения ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе, о чем вынесено соответствующее определение № ПИ/7703/25 от 16.12.2025.

По результатам рассмотрения дела 011/05/18.1-1328/2025 (далее – рекламное дело) установлено следующее.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » (https://web.telegram.org/k/#@stylistkate) распространяется следующая информация:

1) о школе английского языка «Adversum», размещенная 24.11.2025 в 12 часов 48 минут, следующего содержания: «Иногда ловлю себя на мысли, что английский уже стал чем-то вроде фона — он везде. Принты на футболках, интерфейсы приложений, музыка, сериалы, да даже мемы. Мы будто в нем живем, но при этом говорить свободно все еще боимся. Знакомо? Хотя сейчас английский язык — это не «хочу», а почти «надо». Чтобы смотреть фильмы без озвучки, не теряться в путешествиях и не зависеть от фантазий гугл транслейт на работе. Но учить язык «диалогами из учебника» — бессмысленная боль. Реальная речь вообще не про «London is the capital…». Лучше учиться современному языку по кино, интервью, сленгу, идиомам и всему тому, что поможет уверенно общаться с носителями. Именно такой подход в школе английского Adversum. Все обучение построено на реальном общении, без зубрежки и учебников. Плюс у них очень поддерживающее комьюнити и разговорный клуб — место, где можно тренироваться без страха ошибиться. Если хотите узнать, какой у вас сейчас уровень английского, в Adversum можно пройти бесплатный тест. Вы получите индивидуальные рекомендации — какие пробелы закрыть и как быстрее заговорить. И после этого можно сходить на пробный урок: 📎 узнать свой уровень английского языка и сходить на бесплатное пробное занятие» (далее – реклама 1);

2) о сыворотке с гиалуроновым маслом «Thader Pharma», размещенная 18.09.2025 в 11 часов 20 минут, следующего содержания: «Наконец-то я приняла свои волосы такими как есть и перестала гнаться за объёмом. Мне стало намного важнее их здоровье, чтобы были напитанные, гладкие и с живым блеском ✨ Поэтому в уход за волосами я добавила сыворотку с гиалуроновым маслом. Что мне нравится в ней: • Питает волосы по всей длине, но не утяжеляет, не оставляет жирной плёнки. • Обеспечивает лёгкое расчёчывание. А мне это сейчас очень актуально — волосы становятся длиннее и сильнее путаются. • Делает структуру

каждого волоса очерченной, пряди струятся и блестят как на солнышке. Ловите ссылочку на озон: 📎 гиалуроновая сыворотка для волос с регенеративным золотом LIFT YOU, Thader Pharma Продукт аптечного качества с богатым составом. Ваши волосы будут благодарны 🙏 » (далее – реклама 2);

3) о магазине «Sela», размещенная 24.08.2025 в 18 часов 44 минуты, следующего содержания: «Как же мне нравится обувная линейка в Sela 👞 Все модели такие комфортные, прям для жизни. И по стилю тут всё тоже прекрасно. Мои любимчики — топсайдеры из натуральной замши. Хотя и красные кеды похитили моё 💔 Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке» (далее – реклама 3);

4) о сыворотке для лица и шеи «ALEXSKIN PEPTIDE», размещенная 24.07.2025 в 10 часов 48 минут, следующего содержания: «Когда у тебя акне, начинаешь иначе смотреть на уход. Не ждёшь чудес, не веришь в магию после первого применения. Зато очень чётко понимаешь, когда средство действительно работает 🙏 Мне нужна была сыворотка, которая не конфликтует с лечением, а помогает коже выглядеть лучше даже в самые неудачные дни. Когда обострение, раздражение, сухость или отёчность. Эта пептидная сыворотка — тот случай, когда эффект на лицо. Через 10-15 минут после нанесения кожа успокаивается, выравнивается тон, уходит отёчность и нет ощущения стянутости. Будто возвращается лицо, которое я люблю 🥹 🔬 Состав как будто не из ванной вышел, а от косметолога: • Пептиды 10% — это максимум в допустимой концентрации (обычно в сыворотках 2-3%), чтобы запустились процессы восстановления. • Гиалуроновая кислота — для глубокого увлажнения и удержания влаги в коже. • Ниацинамид — выравнивает тон и регулирует выработку себума (для кожи с акне — маст-хэв). • Коллаген, пантенол, бисаболол, витамин Е — заживление, защита, антиоксидантный эффект. • Натуральные экстракты (василёк, ромашка, алоэ, зелёный чай и др.) — мягко снимают воспаление и улучшают внешний вид кожи. Не забивает поры, быстро впитывается, не конфликтует с 🕯️ ретиноидами и дружит с спф. Упаковка стеклянная, минималистичная — но в этом случае всё внимание на содержимое. 🛒 Цена — не 500 ₽, но это и не водичка с эффектом плацебо. Если посчитать, сколько я потратила на то, что «может, поможет», то гораздо выгоднее купить один рабочий продукт вместе пяти, которые будут пылиться на полке. Если вы ищете средство, которое поддержит, когда кожа в стрессе, это оно! Стоит каждого рубля: 📎 вб 📎 золотое яблоко» (далее – реклама 4);

5) о магазине «LIME», размещенная 07.12.2025 в 17 часов 00 минут, следующего содержания: «LIME Электронные подарочные карты LIME 20 000 Р Дарим 20 000₽ на шопинг в LIMÉ! Вместо всяких распродаж, решили порадовать вас сертификатом в любимый бренд. Отличная возможность подготовить наряд к праздникам, урвать заветный пухан или просто порадовать себя На этот раз победитель получит сертификат на 20 000₽ в LIMÉ. Условия вам знакомы, нужно подписаться на каналы: Лежу за модой Мода из комода Просто купи Поставить любую реакцию на этот пост, нажать кнопку «Участвую!» и быть активными в каналах. Счастливчика выберет бот 10 декабря. Всем удачи (с изображением одежды и сертификата) (далее – реклама 5);

6) о торговой площадке «Яндекс маркет», размещенная 18.11.2025 в 13 часов 23 минуты, следующего содержания: «Ну все, стилисты больше не нужны! Теперь у каждого есть в кармане 24/7 свой персональный помощник, который под любой запрос подберет вещи и вообще любые товары Просто посмотрите: эту капсулу мне помог собрать ИИ- 🛒 агент в Яндекс Маркете. Я написала промт, какие вещи мне нужны и в какой бюджет хочу вписаться — получилось даже дешевле! Ссылочки на вещи из капсулы: шуба, костюм, 🩰 джинсы, юбка, джемпер, кардиган, угги, шоппер, капор, перчатки Очень советую попробовать самим поиграться. Я, например, еще такие запросы делала: «подборка вечерних нарядов на корпоратив», «идеи новогодних подарков подруге». Или можно прислать фото и попросить найти похожий товар. Не стесняйтесь давать волю фантазии — ИИ будет рад вам помочь (с изображением товаров с ценами) (далее – реклама 6).

Сотрудниками Коми УФАС России произведен осмотр информации, размещенной в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » (приобщен к материалам рекламного дела).

В соответствии с положениями, установленными пунктами 1, 2 статьи 3 Закона о рекламе:

- реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

- объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама.

Вышеуказанная информация содержит все правовые признаки рекламы:

- распространена посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 »;

- адресована неопределенному кругу лиц;

- направлена на привлечение внимания к объектам рекламирования: школе английского языка «Adversum», сыворотке с гиалуроновым маслом «Thader Pharma», магазину «Sela», сыворотка для лица и шеи «ALEXSKIN PEPTIDE», магазину «LIME», торговой площадке «Яндекс маркет», формирование или поддержание интереса к ним, и их продвижение на рынке.

Таким образом, вышеуказанная информация, распространенная в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 », является рекламой (далее – рассматриваемые рекламы).

В силу положений, установленных ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе, реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна

содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.

Согласно статье 2 Федерального закона от 02.07.2021 № 347-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» норма статьи 18.1 Закона о рекламе вступила в силу с 01.09.2022.

Соответственно, с указанной даты размещение любой рекламы в сети «Интернет» должно сопровождаться пометкой «реклама». При этом использование иной пометки для указания на рекламный характер информации в сети «Интернет» не предусмотрено данной нормой. Кроме того, в любой рекламе в сети «Интернет» также должно быть также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы. Такое указание может быть выполнено или в виде наименования юридического лица - рекламодателя (фамилии, имени, отчества физического лица), или в виде ссылки на сайт (страницу сайта) с данными о рекламодателе, также в рекламе могут быть размещены оба вида таких сведений.

При возбуждении настоящего дела было установлено, что в рекламах 1, 2, 4, 5, 6 отсутствует пометка «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) на сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе рекламы.

Реклама 3 содержит пометку «реклама», вместе с тем, из содержания рекламы не представляется возможным установить лицо, являющееся её рекламодателем. В рекламе 3 имеется ссылка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ya.cc/7TBcKi), при переходе по которой открывается поисковая страница браузера. На указанной странице не содержатся данные о конкретном рекламодателе рассматриваемой рекламы (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица). Кроме того, в рекламе 3 отсутствует идентификатор рекламы, присваиваемый оператором рекламных данных, при помощи которого возможно установить рекламодателя.

Согласно ч. 7 ст. 38 Закона о рекламе за нарушение требований, установленных ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе, ответственность несет рекламораспространитель.

В соответствии с ч. 8 ст. 38 Закона о рекламе рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение требований, указанных в части 7 настоящей статьи, в случае, если будет доказано, что нарушение произошло по его вине.

Согласно п. 7 ст. 3 Закона о рекламе рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

В силу п. 6 ст. 3 Закона о рекламе рекламопроизводитель – лицо, осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форму.

Из имеющихся материалов установлено, что рекламораспространителем рассматриваемых реклам является <...>.

Согласно письменным пояснениям, представленным <...> в материалы рекламного дела, Telegram-канал «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » — это авторский канал с находками и советами для гардероба, дома и жизни. Канал информирует читателей как на практике при помощи доступных всем инструментов стильно одеваться и создавать уют. Транслирует личную жизнь <...>, саморазвитие и информацию об индустрии красоты и ухода за собой. Telegram-канал ведётся <...> в личных целях, не является предпринимательской деятельностью и не создавался как коммерческий рекламный ресурс.

<...> указала, что после получения уведомления Коми УФАС России публикации, в отношении которых выявлены признаки нарушения требований законодательства о рекламе, были удалены в целях добровольного устранения выявленных нарушений.

Касательно распространения рассматриваемых реклам <...> указала следующее:

1) публикация о школе английского языка «Adversum»: текст выполняет просветительскую и мотивационную функцию, помогая читателю осознать потребность в изучении английского и предлагая один из возможных путей решения. Публикация содержала информацию об образовательном сервисе и носила ознакомительный характер. Большая часть текста посвящена осознанию потребности в изучении английского: описывается повсеместность языка, страх говорить, неэффективность традиционных методов. Пометка «реклама» при размещении отсутствовала;

2) публикация о сыворотке для волос «Thader Pharma»: текст представляет собой личный отзыв о косметическом средстве, основанный на субъективном опыте. Публикация является органичным пользовательским контентом, который свойственен моему блогу. Договоры, счета, акты либо иные документы, подтверждающие оказание рекламных услуг, отсутствуют;

3) публикация о магазине «Sela»: указанная публикация размещалась в рамках взаимодействия с рекламной сетью Яндекса. Маркировка рекламы, указание рекламодателя и соблюдение требований законодательства о рекламе обеспечивались со стороны оператора рекламной сети в соответствии с установленными правилами и процедурами модерации. Самостоятельного формирования рекламного сообщения и определения способа его маркировки с стороны <...> не осуществлялось. В данном случае был указан сайт рекламодателя, изучив который можно четко понять кто им является. В тексте поста содержалась пометка «Информация о рекламодателе по ссылке». При переходе по данной ссылке потребитель попадает на официальный сайт «SELA». В разделах: «Инфо» - «О компании»- «контакты» указано единственное юридическое лицо акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп». Таким образом, данная публикация содержала пометку «реклама» и ссылку на сайт содержащий информацию о рекламодателе такой рекламы, что не может являться нарушением требований ч.16 ст.18.1 ФЗ «О рекламе».

4) публикация о косметическом средстве «ALEXSKIN PEPTIDE»: данная публикация была размещена с соблюдением требований ч. 16 ст. 18.1 Закона «О рекламе»: на рекламном изображении была указана: пометка «Реклама»; сведения о рекламодателе; идентификатор рекламы (ERID).

5) публикация о розыгрыше сертификата «LIME»: указанная публикация представляла собой репост информации о проведении конкурса (розыгрыша), организованного третьим лицом. Публикация не содержала описания товаров, их характеристик либо призывов к приобретению и носила информационный характер.

6) публикация о сервисе «Яндекс Маркет»: текст носит информационно-рекомендательный характер, демонстрируя функционал ИИ-сервиса. Он не имеет признаки рекламы, так как не преследует прямой цели продвижения конкретного товара/услуги, а описывает личный опыт использования сервиса. Текст не содержит побуждения к покупке. Основное внимание уделено возможностям ИИ-сервиса (подбор вещей по запросу, бюджету, фото), а не конкретным характеристикам или достоинствам отдельных товаров. Ссылки на товары представлены как иллюстрация работы сервиса, а не как цель сообщения. Описывается личный опыт использования сервиса, так как инструменты с технологиями искусственного интеллекта являются в данный момент очень популярными и повсеместными. Ссылки на товары оформлены как «Ссылочки на вещи из капсулы» — это демонстрация результата, а не продвижение конкретных продуктов. В рекламе обычно акцентируется внимание на отдельных товарах, здесь же они второстепенны. Упоминаются разные запросы («вечерние наряды», «новогодние подарки»), что подчёркивает универсальность сервиса, а не продажу конкретных категорий товаров. Это приближено к формату инструкции или гайду, а не рекламы. Текст размещен в личном блоге, который не является коммерческим проектом. Такой формат рекомендаций является органичным для блога, так как это является инструментом подбора одежды и формирования стиля.

Комиссия Коми УФАС России, проанализировав материалы рекламного дела, пояснения, представленные <...>, пришла к выводу, что доводы <...> являются несостоятельными ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 3 Руководства по соблюдению обязательных требований «Понятие рекламы», утвержденного Приказом ФАС России от 14.11.2023 N 821/23 (далее – Руководство), реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (пункт 1 статьи 3 Закона о рекламе).

Для признания информации рекламой необходимо ее соответствие признакам рекламы, перечисленным в пункте 1 статьи 3 Закона о рекламе.

При отнесении информации к рекламе необходимо учитывать обстоятельства размещения информации.

Согласно пункту 4 Руководства объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама (пункт 2 статьи 3 Закона о рекламе).

Следует отметить, что в силу пункта 3 статьи 3 Закона о рекламе для целей данного Федерального закона под товарами также понимаются работы и услуги.

Рекламой признается информация, позволяющая четко обозначить, индивидуализировать конкретный объект рекламирования, выделить его среди однородных товаров и сформировать к нему интерес в целях продвижения на рынке.

В случае, если на странице (в группе) организации в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещен пост с информацией акции/товара/услуги, которую продает данная организация, то такая информация справочно-информационного характера не может быть признана рекламой, поскольку данные сведения предназначены для информирования посетителей соответствующей страницы организации в социальной сети об ассортименте товаров, условиях их приобретения, ценах, акциях и скидках и т.п. в целях правильного потребительского выбора.

При этом для признания информации о товарах на сайте, на страницах (в группе) в социальных сетях магазина, продавца товаров разных производителей справочно-информационной, такая информация должна быть выполнена в обычном, едином стиле и направлена на информирование о самом магазине, продавце и товарах, которые магазин, продавец реализует. Однако если на сайте, на страницах (в группе) в социальных сетях магазина, продавца товаров разных производителей, маркетплейсе размещаются сведения о товарах, которые визуально выделяются среди общей подачи информации и стимулируют или поддерживают особый интерес к определенному товару такая информация может признаваться рекламой.

При оценке информации на предмет возможности, исходя из ее содержания, индивидуализации конкретного товара, работы, услуги, хозяйствующий субъект учитывает не только содержание такой информации, но и все обстоятельства ее размещения.

Комиссия Коми УФАС России, проанализировав содержание рассматриваемых реклам, обстоятельства их размещения, особенности оформления текста рассматриваемых реклам, содержание контента, размещаемого в Telegram-канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 », являющегося тематикой Telegram-канала, пришла к следующим выводам:

1) информация, содержащаяся в рассматриваемых рекламах, сообщает потенциальным потребителям о товарах, услугах, акциях, в том числе путем репоста информации, размещённой на страницах производителя (лица, оказывающего услуги) таких товаров (услуг) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) рекламные сообщения оформлены не в едином стиле. Индивидуальное оформление рассматриваемых реклам не соотносится с иными постами канала;

3) информация в рассматриваемых рекламах подана таким образом, что привлекает внимание к конкретному продавцу, товару, услуге, а также указывает на преимущества предлагаемого товара, услуги (…Именно такой подход в школе английского Adversum, …в Adversum можно пройти бесплатный тест; …Thader Pharma Продукт аптечного качества с богатым составом; …Все модели такие комфортные, прям для жизни; … Состав как будто не из ванной вышел, а от косметолога, …не водичка с эффектом

плацебо, …Если вы ищете средство, которое поддержит, когда кожа в стрессе, это оно!; …Дарим 20 000₽ на шопинг в LIMÉ, … Вместо всяких распродаж, …сертификатом в любимый бренд; …персональный помощник, который под любой запрос подберет вещи и вообще любые товары, ….ИИ будет рад вам помочь).

В совокупности вышеуказанные факторы, присутствующие при распространении рассматриваемых реклам в Telegram-канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 », позволяют выделить объекты рекламирования, на продвижение которых направлены рассматриваемые рекламы, среди всей прочей информации, размещаемой в сообществе, что стимулирует и поддерживает особый интерес к конкретному продавцу, товару или услуге.

Таким образом, информация, содержащаяся в рассматриваемых рекламах, не может являться справочно-информационным материалом, поскольку формирует интерес к определённому продавцу, товару.

Материалами рекламное дела установлено, что рассматривая информации содержит все правовые признаки рекламы: распространена посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 »; адресована неопределенному кругу лиц; направлена на привлечение внимания к объектам рекламирования, формирование или поддержание интереса к ним и их продвижение на рынке.

В части распространения рекламы 4 Комиссией Коми УФАС России установлено следующее.

<...>. в письменных пояснениях указала, что данная публикация была размещена с соблюдением требований ч. 16 ст. 18.1 Закона «О рекламе». На рекламном изображении была указана: пометка «Реклама», сведения о рекламодателе (ООО «А-КОСМЕТИК, ИНН: 2308249160), идентификатор рекламы (ERID: 2W5zFK79MQU).

По мнению <...>, в норме закона не указывается место расположения данных в рекламной публикации. Факт наличия маркировки подтверждается прилагаемыми скриншотами.

Комиссия Коми УФАС России изучив материалы рекламного дела, а также материалы, представленные <...>, установила, что в рассматриваемом случае реклама 4 размещена в Telegram-канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » в соответствии с требованиями части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

В части распространения рекламы 3 Комиссией Коми УФАС России установлено следующее.

По мнению <...>, указанная публикация размещалась в рамках взаимодействия с рекламной сетью Яндекса. Маркировка рекламы, указание рекламодателя и соблюдение требований законодательства о рекламе обеспечивались со стороны оператора рекламной сети в соответствии с установленными правилами и процедурами модерации. Самостоятельного формирования рекламного сообщения и определения способа его маркировки с моей стороны не осуществлялось. В данном случае был указан сайт рекламодателя, изучив который можно четко понять кто им является. Более того в тексте поста содержалась пометка «Информация о рекламодателе по ссылке». При переходе по данной ссылке мы попадаем на официальный сайт «SELA». В разделах: «Инфо» - «О компании» - «контакты» указано единственное юридическое лицо Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп». При переходе на согласие на обработку персональных данных, мы так же видим, что оператором персональных данных является Акционерное общество «Мэлон Фэшн Груп». Потребитель может легко узнать эту информацию перейдя по указанной ссылке.

<...> считает, что аргумент о том, что на конкретной странице отсутствовала информация о рекламодателе несостоятелен, поскольку закон предусматривает возможность размещения такой информации на всем сайте рекламодателя в любом разделе, а не на конкретной странице.

В силу положений, установленных ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе, реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.

Как указывалось ранее, реклама 3 содержит пометку «реклама». Вместе с тем из содержания рекламы не представляется возможным установить лицо, являющееся её рекламодателем. В рекламе 3 имеется ссылка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://ya.cc/7TBcKi), при переходе по которой открывается поисковая страница браузера с поисковым запросом «обувь Sela купить», что подтверждается актом осмотра, а также видеозаписью, являющейся приложением к акту. На указанной странице не содержатся данные о конкретном рекламодателе рассматриваемой рекламы (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица). Кроме того, в рекламе 3 отсутствует идентификатор рекламы, присваиваемый оператором рекламных данных, при помощи которого возможно установить рекламодателя.

Таким образом, Комиссией Коми УФАС России уставлено, что рекламы 1, 2, 3, 5, 6, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » (https://web.telegram.org/k/#@stylistkate), распространены с нарушением требований части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

Комиссией в ходе рассмотрения рекламного дела установлено, что нарушение требований ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе при размещении реклам 1, 2, 3, 5, 6 произошло по вине рекламорасрпространителя - <...>.

Обстоятельств, как исключающих возможность соблюдения <...> требований рекламного законодательства, так и свидетельствующих о принятии ей всех зависящих от неё мер по соблюдению требований рекламного законодательства, не усматривается.

Таким образом, <...> нарушены требования ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе.

Из материалов рекламного дела усматривается, что на дату вынесения решения в Telegram-канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » продолжает размещаться в прежнем виде реклама магазина «Sela», размещенная 24.08.2025 в 18 часов 44 минуты, следующего содержания: «Как же мне нравится обувная линейка в Sela 🍗 Все модели такие комфортные, прям для жизни. И по стилю тут всё тоже прекрасно. Мои любимчики — топсайдеры из натуральной замши. Хотя и красные кеды похитили моё 💔 Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке».

В связи с чем, Комиссия приходит к выводу о необходимости выдачи <...> предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

<...> письмом от 14.01.2026 (вх. № 206-ЭП/26 от 14.01.2026) просила применить положения статей 2.9 КоАП РФ и освободить ее от административной ответственности в связи с малозначительностью, а также применить в отношении нее административное наказание в виде предупреждения.

В силу подпункта «в» пункта 47 Правил резолютивная часть решения по делу должна содержать указание на необходимость применения мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечение к административной ответственности осуществляется в рамках административного производства в соответствии с КоАП РФ.

В связи с вышеизложенным, материалы рекламного дела подлежат передаче уполномоченному должностному лицу для возбуждения в отношении <...> дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Заявленное <...> ходатайство подлежит рассмотрению, в силу пункта 6 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, при рассмотрении дела об административном правонарушении. Комиссия в ходе рассмотрения настоящего рекламного дела не правомочна выносить решение по указанному ходатайству.

На основании изложенного, руководствуясь п. 4 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 33, п. 7 ч. 2 ст. 33, ч. 1 ст. 36 Закона о рекламе и в соответствии с пунктами 42 - 49 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.11.2020 № 1922, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Признать рекламы, распространенные в мессенджере «Telegram» в канале «stylist.kate: стиль, уют и 🐱 » (https://web.telegram.org/k/#@stylistkate):

1) о школе английского языка «Adversum», размещенная 24.11.2025 в 12 часов 48 минут, следующего содержания: «Иногда ловлю себя на мысли, что английский уже стал чем-то вроде фона — он везде. Принты на футболках, интерфейсы приложений, музыка, сериалы, да даже мемы. Мы будто в нем живем, но при этом говорить свободно все еще боимся. Знакомо? Хотя сейчас английский язык — это не «хочу», а почти «надо». Чтобы смотреть фильмы без озвучки, не теряться в путешествиях и не зависеть от фантазий гугл транслейт на работе. Но учить язык «диалогами из учебника» — бессмысленная боль. Реальная речь вообще не про «London is the capital…». Лучше учиться современному языку по кино, интервью, сленгу, идиомам и всему тому, что поможет уверенно общаться с носителями. Именно такой подход в школе английского Adversum. Все обучение построено на реальном общении, без зубрежки и учебников. Плюс у них очень поддерживающее комьюнити и разговорный клуб — место, где можно тренироваться без страха ошибиться. Если хотите узнать, какой у вас сейчас уровень английского, в Adversum можно пройти бесплатный тест. Вы получите индивидуальные рекомендации — какие пробелы закрыть и как быстрее заговорить. И после этого можно сходить на пробный урок: 📎 узнать свой уровень английского языка и сходить на бесплатное пробное занятие»;

2) о сыворотке с гиалуроновым маслом «Thader Pharma», размещенная 18.09.2025 в 11 часов 20 минут, следующего содержания: «Наконец-то я приняла свои волосы такими как есть и перестала гнаться за объёмом. Мне стало намного важнее их здоровье, чтобы были напитанные, гладкие и с живым блеском ✨ Поэтому в уход за волосами я добавила сыворотку с гиалуроновым маслом. Что мне нравится в ней: • Питает волосы по всей длине, но не утяжеляет, не оставляет жирной плёнки. • Обеспечивает лёгкое расчёчывание. А мне это сейчас очень актуально — волосы становятся длиннее и сильнее путаются. • Делает структуру каждого волоса очерченной, пряди струятся и блестят как на солнышке. Ловите ссылочку на озон: 📎 гиалуроновая сывортка для волос с регенеративным золотом LIFT YOU, Thader Pharma Продукт аптечного качества с богатым составом. Ваши волосы будут благодарны 🙏 »;

3) о магазине «Sela», размещенная 24.08.2025 в 18 часов 44 минуты, следующего содержания: «Как же мне нравится обувная линейка в Sela 🍗 Все модели такие комфортные, прям для жизни. И по стилю тут всё тоже прекрасно. Мои любимчики — топсайдеры из натуральной замши. Хотя и красные кеды похитили моё 💔 Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке»;

4) о магазине «LIME», размещенная 07.12.2025 в 17 часов 00 минут, следующего содержания: «LIME Электронные подарочные карты LIME 20 000 Р Дарим 20 000₽ на шопинг в LIMÉ! Вместо всяких распродаж, решили порадовать вас сертификатом в любимый бренд. Отличная возможность подготовить наряд к праздникам, урвать заветный пухан или просто порадовать себя На этот раз победитель получит сертификат на 20 000₽ в LIMÉ. Условия вам знакомы, нужно подписаться на каналы: Лежу за модой Мода из комода Просто купи Поставить любую реакцию на этот пост, нажать кнопку «Участвую!» и быть активными в каналах. Счастливчика выберет бот 10 декабря. Всем удачи (с изображением одежды и сертификата);

5) о торговой площадке «Яндекс маркет», размещенная 18.11.2025 в 13 часов 23 минуты, следующего содержания: «Ну все, стилисты больше не нужны! Теперь у каждого есть в кармане 24/7 свой персональный помощник, который под любой запрос подберет вещи и вообще любые товары Просто посмотрите: эту капсулу мне помог собрать ИИ- 🛒 агент в Яндекс Маркете. Я написала промт, какие вещи мне нужны и в какой бюджет хочу вписаться — получилось даже дешевле! Ссылочки на вещи из капсулы: шуба, костюм, 🩳 джинсы, юбка, джемпер, кардиган, угги, шоппер, капор, перчатки Очень советую попробовать самим поиграться. Я, например, еще такие запросы делала: «подборка вечерних нарядов на корпоратив», «идеи новогодних подарков подруге». Или можно прислать фото и попросить найти похожий товар. Не стесняйтесь давать волю фантазии — ИИ будет рад вам помочь (с изображением товаров с ценами),

ненадлежащими, поскольку они распространены с нарушением требований ч. 16 ст. 18.1 Закона о рекламе.

2. Выдать <...> предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и прекращении распространения указанной в пункте 1 настоящего Решения ненадлежащей рекламы.

3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Коми УФАС России для возбуждения в отношении <...> дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение в полном объеме изготовлено 26 января 2026 года. Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии _____ <...>

Члены Комиссии _____ <...>

_____ <...>

<...>

2026-480

Связанные организации

Связанные организации не указаны